

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1511/2532

กรมศุลกากร

โจทก์

บริษัทบันดลอุตสาหกรรม จำกัด

จำเลย

บริษัทบันดลอุตสาหกรรม จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 59)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ดำเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 214,181.07 บาทแก่โจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 55,54)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มา
ให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มา
ให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>